Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento di Economia

Laurea Magistrale in
Economia e Finanza

L'adeguatezza patrimoniale

Punto 8 del programma — fondi propri, requisiti patrimoniali, riserve, leva e secondo pilastro

Appunti di:
Silvio Angelo Baratto Roldan

Codice insegnamento:
EM2101

Contenuto:
14 domande d'esame

Anno Accademico:
2026/2027

Preparazione personale alla prova orale di Legislazione Bancaria (EM2101, mod. 2, prof. Alberto Urbani), costruita sul materiale del corso e sulle fonti normative. Non è materiale ufficiale del docente.

Indice

1 L'adeguatezza patrimoniale **1**

1.1 D1 — L'art. 53 TUB e la vigilanza regolamentare 1
1.2 D2 — Dal patrimonio di vigilanza ai fondi propri 2
1.3 D3 — CET1, AT1 e capitale di classe 2 2
1.4 D4 — Il coefficiente di solvibilità e i requisiti di fondi propri 3
1.5 D5 — Le riserve di capitale e il requisito combinato 3
1.6 D6 — Il coefficiente di leva finanziaria 4
1.7 D7 — Rischio di credito: metodo standardizzato e rating interni 4
1.8 D8 — Il secondo pilastro: P2R e P2G 5
1.9 D9 — Il building block approach e la mappa dei rischi 5
1.10 D10 — Il capitale della banca e il capitale sociale di diritto comune 6
1.11 D11 — Dal patrimonio netto al CET1: filtri prudenziali e deduzioni 6
1.12 D12 — Come si calcola il coefficiente di capitale: il denominatore 7
1.13 D13 — Il metodo standardizzato: classi, rating esterni e ponderazioni 7
1.14 D14 — L'autorizzazione al metodo dei rating interni 8

1 | L'adeguatezza patrimoniale

Questo capitolo copre le prime due materie dell'art. 53 TUB, l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio: quale capitale conta per la vigilanza, quanto ne serve e a fronte di quali rischi. Le domande tipiche partono dall'art. 53 e chiedono di dare un senso agli istituti: perché i fondi propri hanno sostituito il patrimonio di vigilanza, che fine ha fatto il coefficiente di solvibilità, perché oltre ai minimi servono riserve e leva, che cosa aggiunge il secondo pilastro. Il filo è la specialità bancaria: per la banca il capitale non è una cifra fissata alla costituzione, ma una misura continua dei rischi assunti.

1.1. D1 — L'art. 53 TUB e la vigilanza regolamentare

Domanda. Mi parli della vigilanza regolamentare, partendo dall'art. 53 del TUB: che cosa dice e che tipo di norma è?

Risposta ideale. L'art. 53 è la norma con cui il testo unico attribuisce alla Banca d'Italia il potere regolamentare in materia prudenziale. Non detta le regole: al comma 1 indica le materie su cui la Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale, cioè l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, il governo societario con l'organizzazione, i controlli interni e le remunerazioni, e l'informativa al pubblico su tutto questo. È una scelta di delegificazione, e la formula «nelle sue diverse configurazioni» la rende evidente: i rischi delle banche sono aumentati nel tempo, per esempio con il rischio informatico, e il legislatore, invece di elencarli, ha lasciato alla fonte secondaria il compito di individuarli. Una legge che li elencasse sarebbe vecchia al primo rischio nuovo.

Il potere è esercitato in autonomia: prima del d.lgs. 72/2015 le disposizioni generali erano emanate in conformità alle deliberazioni del CICR, oggi non più, e i provvedimenti particolari verso singole banche, che stavano al comma 3, sono passati all'art. 53-bis. Nella sostanza, poi, l'adeguatezza patrimoniale è regolata dal diritto europeo: il regolamento 575/2013, direttamente applicabile, e la direttiva 2013/36, che va recepita e lo è nel TUB e nella Circolare 285, la quale disciplina anche le misure non armonizzate. E oggi? La lettera sulle partecipazioni detenibili è stata abrogata dal d.lgs. 208/2025 dal 9 gennaio 2026, ma per l'art. 4, comma 7, del decreto continuano ad applicarsi la lettera previgente dell'art. 53 e la sua disciplina attuativa, finché non entra in vigore la disciplina attuativa del nuovo art. 57-bis.

1.2. D2 — Dal patrimonio di vigilanza ai fondi propri

Domanda. Che cosa vuol dire adeguatezza patrimoniale? Mi spieghi che cosa si intendeva un tempo per patrimonio di vigilanza e che cosa resta oggi di quel concetto.

Risposta ideale. Adeguatezza patrimoniale vuol dire che la banca ha un patrimonio proporzionato ai rischi che assume: dal 1993 il patrimonio è l'indice della capacità della banca di gestire i rischi. Ma alla vigilanza non interessa il patrimonio netto di bilancio, interessa una grandezza prudenziale, il patrimonio di vigilanza. Era formato dal patrimonio di base, cioè gli elementi di maggiore certezza, come il capitale versato al netto delle azioni proprie, e dal patrimonio supplementare, fatto di voci meno sicure come i prestiti subordinati. La logica è che non tutto il patrimonio assorbe le perdite con la stessa certezza.

Oggi si parla di fondi propri, che per l'art. 72 del regolamento 575/2013 sono la somma del capitale di classe 1 e di classe 2, calcolati con filtri prudenziali e deduzioni, non più per somma algebrica. I concetti restano: il capitale di classe 1 corrisponde al vecchio patrimonio di base, quello di classe 2 al supplementare. Viene meno il vincolo per cui il supplementare non può superare il base, mentre resta il minimo dell'art. 93: i fondi propri non scendono sotto il capitale iniziale richiesto all'autorizzazione. Il «patrimonio di vigilanza» sopravvive nel lessico del TUB: l'art. 28, comma 2-ter, parla ancora di «patrimonio di vigilanza di qualità primaria», l'art. 53-bis di strumenti «computabili nel patrimonio a fini di vigilanza». Resta da vedere come si distinguono le qualità di capitale dentro i fondi propri.

1.3. D3 — CET1, AT1 e capitale di classe 2

Domanda. Dentro i fondi propri si distinguono CET1, AT1 e capitale di classe 2. Perché questa gerarchia, e che cosa deve avere uno strumento per stare in una classe?

Risposta ideale. La distinzione ordina il capitale per qualità, cioè per capacità di assorbire le perdite. Il capitale primario di classe 1, il *Common Equity Tier 1*, è la parte migliore, quella di cui la banca ha piena disponibilità per coprire le perdite. Senza questa gerarchia la banca potrebbe soddisfare i requisiti con strumenti che sono in sostanza debiti, e il totale dei fondi propri farebbe apparire la banca più solida di quanto sia.

Il CET1 è fatto di azioni ordinarie e riserve di utili; per l'art. 26 del regolamento le riserve contano solo se la banca può usarle senza restrizioni e senza indugi per coprire rischi o perdite quando si verificano, e se ne deducono le perdite dell'esercizio in corso, i beni immateriali, le azioni proprie e le partecipazioni in società finanziarie e assicurazioni. L'aggiuntivo di classe 1 è composto da strumenti assimilabili alle azioni: perpetui, senza incentivi al rimborso, non garantiti, con cedole che la banca può cancellare a sua discrezione. Il capitale di classe 2 è formalmente un debito, ibridi di patrimonializzazione e passività subordinate, ma conta per le condizioni di emissione (art. 63): durata originaria di almeno cinque anni e nessun incentivo al rimborso anticipato. Ecco la ragione della gerarchia: chi detiene strumenti di classe 2 resta un creditore, e per questo l'art. 92 vuole più della metà del requisito in CET1.

1.4. D4 — Il coefficiente di solvibilità e i requisiti di fondi propri

Domanda. Che fine ha fatto il coefficiente di solvibilità? Mi spieghi che cos'era e che cosa vale oggi al suo posto.

Risposta ideale. Il coefficiente di solvibilità era il punto di contatto fra adeguatezza patrimoniale e contenimento del rischio di credito: il patrimonio di vigilanza non poteva essere inferiore all'8 per cento delle attività ponderate per il rischio, secondo la circolare 229. La ponderazione dipendeva dalla categoria del prenditore, per esempio zero per gli Stati della zona A, e il limite era che non distingueva dentro la categoria: non tutti gli Stati meritavano lo zero, come mostrò la crisi del debito greco. La banca poteva rispettarlo con più capitale o con meno rischio.

Oggi il coefficiente di solvibilità non esiste più ed è sostituito dai requisiti di fondi propri dell'art. 92 del regolamento 575/2013. Il coefficiente di capitale totale ne è l'erede diretto, con la stessa soglia dell'8 per cento e la stessa idea di ponderazione, ma il quadro è più ricco: i coefficienti ponderati sono tre, 4,5 per cento di CET1, 6 di capitale di classe 1 e 8 di capitale totale, tutti sull'importo complessivo dell'esposizione al rischio, quindi più della metà del requisito va coperta con CET1; il quarto requisito dell'art. 92, la leva, non è ponderato. E nel denominatore non c'è più solo il rischio di credito ma anche quelli di mercato e operativo, mentre reputazione e strategia restano al secondo pilastro, nell'ICAAP. Ma questi sono solo i minimi: sopra si aggiungono le riserve di capitale.

1.5. D5 — Le riserve di capitale e il requisito combinato

Domanda. Oltre ai minimi dell'art. 92, quali altri cuscinetti di capitale deve avere una banca? Mi parli delle riserve di capitale e di che cosa succede se non le rispetta.

Risposta ideale. Le riserve di capitale sono *buffer* di capitale primario di classe 1 che si sommano ai minimi: si calcolano sulle stesse attività ponderate, ma non coprono un rischio specifico dell'attivo. Servono ad avere capitale di qualità da consumare nei momenti di tensione senza scendere sotto i minimi. La prima è la riserva di conservazione, pari al 2,5 per cento delle attività ponderate (art. 129 della direttiva 2013/36). Poi c'è la riserva anticiclica, che le autorità possono imporre nei periodi di eccessiva crescita del credito, per accumulare capitale da usare nella fase discendente del ciclo. Poi la dotazione per le banche sistemiche, G-SII e O-SII, perché pongono rischi maggiori al sistema. Infine la riserva a fronte del rischio sistemico, che per l'art. 133 della direttiva gli Stati possono fissare ed è l'unica a non nascere da Basilea; la Banca d'Italia l'ha già usata nel 2024. Il requisito combinato è l'insieme di queste riserve, in CET1, in aggiunta ai minimi.

Se la banca non lo rispetta scattano i limiti alle distribuzioni dell'art. 141: deve calcolare l'ammontare massimo distribuibile e non può pagare dividendi, remunerazioni variabili e cedole sull'AT1 oltre quell'importo, e, per l'art. 142 della direttiva, deve presentare all'autorità un

piano di conservazione del capitale. Ma anche le riserve restano ponderate per il rischio, e per questo Basilea 3 aggiunge un vincolo che dalle ponderazioni non dipende: la leva finanziaria.

1.6. D6 — Il coefficiente di leva finanziaria

Domanda. Se esistono già i coefficienti ponderati per il rischio, perché serve anche un coefficiente di leva finanziaria?

Risposta ideale. Il coefficiente di leva è un vincolo patrimoniale non ponderato per il rischio, che serve a limitare l'eccesso di indebitamento: la banca deve detenere capitale di classe 1 pari ad almeno il 3 per cento delle attività non ponderate, in bilancio e fuori bilancio, derivati compresi. Lo prevede l'art. 92 del regolamento 575/2013, come modificato dal regolamento 2019/876.

Il perché sta nel limite dei coefficienti ponderati: dipendono dalle ponderazioni e, per chi usa i rating interni, da modelli costruiti dalla banca stessa. Se il rischio è sottostimato il denominatore si riduce, e la banca può indebitarsi molto con poco capitale. La leva è un freno che non dipende da quelle stime, ed è per questo «supplementare» rispetto ai requisiti patrimoniali. Colpisce di più le banche di investimento, che operano con una leva più alta delle banche commerciali. Per le banche a rilevanza sistemica globale c'è anche una riserva di leva, pari alla metà della riserva G-SII, da coprire con capitale di classe 1; se manca, scattano limiti alle distribuzioni. Quindi leva e coefficienti ponderati non si sostituiscono ma si controllano a vicenda: la prima guarda alla quantità di attivo, i secondi alla qualità del rischio, e per capire come questa si misura bisogna passare al rischio di credito.

1.7. D7 — Rischio di credito: metodo standardizzato e rating interni

Domanda. Parliamo del rischio di credito. Con quali metodi se ne calcola il requisito patrimoniale, e in che cosa il metodo dei rating interni è diverso da quello standardizzato?

Risposta ideale. Il rischio di credito è la probabilità che il prenditore non restituisca il capitale. Un tempo lo si limitava a monte, con tetti agli impieghi, oggi non più ammessi perché sarebbero vigilanza strutturale; oggi lo si governa con capitale proporzionato al rischio. Per l'art. 107 del regolamento 575/2013 i metodi sono due: lo standardizzato e quello dei rating interni, utilizzabile solo se l'autorità competente lo autorizza (art. 143 del regolamento, art. 53, comma 2-bis, del TUB).

Nel metodo standard le esposizioni sono divise in classi per categoria di controparte, Stati, banche, imprese, e le ponderazioni si fondano sulle valutazioni di agenzie esterne riconosciute, le ECAI; senza rating la ponderazione è di regola il 100 per cento. Nel metodo IRB la banca usa i propri sistemi: nella variante base stima la probabilità di insolvenza e gli altri parametri li fissano le autorità, nell'avanzata stima la maggior parte delle variabili, e le banche più efficienti risparmiano capitale. Il problema è la sottostima del rischio e la parità concorrenziale con chi

usa lo standard: per questo Basilea 3 del 2017 ha posto vincoli all'IRB e l'*output floor*, per cui i requisiti da modelli interni non scendono, a regime, sotto il 72,5 per cento di quelli standardizzati. Il distinguo vero è questo: nello standard il rischio lo misura il regolatore, nell'IRB lo misura la banca sotto il controllo dell'autorità.

1.8. D8 — Il secondo pilastro: P2R e P2G

Domanda. Dopo lo SREP l'autorità può chiedere alla banca più capitale dei minimi. Mi spieghi come funziona il secondo pilastro e che differenza c'è fra P2R e P2G.

Risposta ideale. I minimi del primo pilastro valgono per tutte le banche e non vedono tutti i rischi; il secondo pilastro li calibra sulla singola banca. Alla valutazione interna della banca, l'ICAAP, segue lo SREP, la valutazione dell'autorità, che può chiedere fondi propri superiori ai minimi anche senza anomalie, a fronte della rischiosità complessiva: lo dice la Circolare 285, e nel TUB è uno dei provvedimenti specifici dell'art. 53-bis.

La differenza fra i due strumenti sta nella forza giuridica. Il *Pillar 2 Requirement*, il P2R, è un requisito vincolante di fondi propri aggiuntivi (art. 104-bis della direttiva 2013/36): copre i rischi del singolo ente, non è uno strumento generale contro il mercato avverso, e va coperto con almeno il 56 per cento di CET1 e il 75 di capitale di classe 1. La *Pillar 2 Guidance*, la P2G, è invece un orientamento sui fondi propri aggiuntivi (art. 104-ter), tarato sulle prove di stress e da coprire con CET1 al di sopra di minimi, P2R e requisito combinato. Non è vincolante: il suo mancato rispetto non fa scattare, di per sé, i limiti alle distribuzioni. Ma non è senza conseguenze: se la banca omette a più riprese di mantenerla, l'autorità può imporre un P2R. È un'aspettativa di vigilanza, uno strumento intermedio fra una norma e un intervento correttivo.

1.9. D9 — Il building block approach e la mappa dei rischi

Domanda. Il contenimento del rischio «nelle sue diverse configurazioni»: come costruisce la banca il capitale a fronte di rischi così diversi, e quali sono i principali?

Risposta ideale. La banca affronta i rischi con il *building block approach*: ogni rischio è un blocco a sé, mette da parte una quota del patrimonio per ciascuno, e i blocchi si sommano in un quadro complessivo. L'art. 92 del regolamento 575/2013 ne è la traduzione: il denominatore dei coefficienti somma, fra le altre, le componenti di rischio di credito, di mercato e operativo. Il vantaggio è che un rischio nuovo diventa un blocco in più.

I blocchi principali sono il rischio di credito, di cui il rischio di controparte è una particolare fattispecie; i rischi di mercato, su titoli, merci e valute; i rischi operativi, che comprendono quello legale e quello informatico; i rischi connessi alla trasformazione delle scadenze, con le immobilizzazioni in immobili e partecipazioni, perché poco liquidabili; i rischi reputazionali; e quelli sistemici, per cui la Circolare 285 obbliga a detenere una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico, attivata dalla Banca d'Italia nel 2024. Non tutti hanno un blocco nel primo

pilastro: il rischio reputazionale e quello strategico la banca li valuta nell'ICAAP, quindi al secondo pilastro, dove l'autorità li riprende nello SREP.

1.10. D10 — Il capitale della banca e il capitale sociale di diritto comune

Domanda. In che cosa il capitale della banca differisce dal capitale sociale di diritto comune?

Risposta ideale. Per la società di diritto comune il capitale sociale è una cifra nominale, fissata nell'atto costitutivo, che basta versare in parte. Per la banca la grandezza che conta non è il capitale sociale e nemmeno il patrimonio netto di bilancio, ma i fondi propri: una nozione prudenziale, che misura la capacità di assorbire le perdite e deve essere proporzionata ai rischi assunti. È questa la specialità: il capitale bancario è una misura continua, non un dato iniziale.

Lo si vede su tre piani. La composizione: contano il capitale versato al netto delle azioni proprie, ma anche strumenti diversi, come i prestiti subordinati, e si deducono voci che in bilancio sono attivo, per esempio i beni immateriali. Il livello: il pavimento resta la soglia di capitale iniziale che la Banca d'Italia fissa per tipo di banca in base all'art. 14 TUB, dieci milioni per le s.p.a. e le popolari e cinque per le BCC, interamente versata; per l'art. 93 del regolamento 575/2013 i fondi propri non scendono mai sotto il capitale iniziale richiesto all'autorizzazione; ma sopra quel pavimento i coefficienti dell'art. 92 e le riserve agganciano il capitale ai rischi dell'attivo. Il controllo: non è una tantum, perché l'autorità riesamina la banca nello SREP e può chiedere capitale aggiuntivo. In una frase: il capitale sociale dice quanto hanno conferito i soci, i fondi propri dicono quanta perdita la banca è in grado di assorbire.

1.11. D11 — Dal patrimonio netto al CET1: filtri prudenziali e deduzioni

Domanda. Il capitale primario di classe 1 non coincide con il patrimonio netto di bilancio. Perché? Mi spieghi a che cosa servono i filtri prudenziali e le deduzioni.

Risposta ideale. Il patrimonio netto dice quanto vale la banca in bilancio; il capitale primario di classe 1 dice quanta perdita la banca può assorbire davvero. Fra le due grandezze stanno i filtri prudenziali e le deduzioni, ed è questo il senso della formula del regolamento 575/2013: non più una somma algebrica, ma un aggregato costruito con correzioni. I filtri neutralizzano effetti contabili che non sono capacità di assorbire perdite. Per esempio la banca esclude gli aumenti di patrimonio che derivano dai redditi futuri attesi delle attività cartolarizzate (art. 32), e non conta gli utili o le perdite sulle proprie passività valutate al valore equo dovuti alle variazioni del suo stesso merito di credito (art. 33): altrimenti il peggioramento della banca la farebbe apparire più forte.

Le deduzioni, all'art. 36, tolgono dal CET1 voci che in bilancio sono attivo ma in una crisi valgono poco o nulla: le perdite dell'esercizio in corso, le attività immateriali, le imposte differite

attive che dipendono dalla redditività futura, le azioni proprie, perché sono capitale già restituito ai soci, che non assorbe perdite, e le partecipazioni in altri soggetti finanziari, per la parte che supera le soglie di esenzione degli artt. 46 e 48, per evitare che lo stesso capitale sia contato due volte dentro il sistema. Fra le deduzioni c'è anche la copertura insufficiente dei crediti deteriorati. Il CET1 parte dunque dal patrimonio netto ma ne è una versione depurata, ed è su di esso che si misura la solidità. Questo CET1 depurato è il numeratore del primo coefficiente dell'art. 92 e la base degli altri due: resta da vedere che cosa ci sia al denominatore.

1.12. D12 — Come si calcola il coefficiente di capitale: il denominatore

Domanda. Come si calcola oggi il coefficiente di capitale? Che cosa c'è al denominatore, e come entrano il rischio di mercato e quello operativo?

Risposta ideale. Il coefficiente è un rapporto, definito dall'art. 92 del regolamento 575/2013: al numeratore c'è il capitale, cioè il CET1, il capitale di classe 1 o i fondi propri a seconda del coefficiente; al denominatore l'importo complessivo dell'esposizione al rischio, cioè le attività ponderate. Il denominatore è la somma dei blocchi del *building block approach*: gli importi ponderati per il rischio di credito, che si ottengono moltiplicando ciascuna esposizione per la ponderazione della sua classe, e poi i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato, per quello operativo e per l'aggiustamento della valutazione del credito sui derivati. Questi ultimi sono già requisiti di capitale e non attività: per renderli omogenei li si moltiplica per 12,5, che è l'inverso dell'8 per cento, così da poterli sommare agli importi ponderati e misurare i tre coefficienti, 4,5, 6 e 8 per cento, su un unico denominatore.

Un esempio: cento di crediti a imprese senza rating pesano il 100 per cento e richiedono otto di fondi propri, di cui almeno quattro e mezzo di CET1; cento di titoli dello Stato italiano in euro, nel metodo standardizzato, pesano zero ai fini del rischio di credito. Per migliorare il coefficiente la banca può quindi aumentare il capitale o ridurre le attività ponderate. Il CRR III, attuando Basilea 3 del 2017, ha rivisto i metodi di calcolo, con un unico approccio standardizzato per il rischio operativo, e ha introdotto l'output floor; il rapporto fra capitale ed esposizione ponderata resta la struttura del requisito.

1.13. D13 — Il metodo standardizzato: classi, rating esterni e ponderazioni

Domanda. Nel metodo standardizzato come si determina la ponderazione di un'esposizione? Il limite del vecchio coefficiente, per cui gli Stati della zona A pesavano tutti zero, è stato superato?

Risposta ideale. Nel metodo standardizzato le regole le fissa il regolatore e la banca le applica: ogni esposizione è assegnata a una classe, e la ponderazione dipende dalla classe e dalla qualità del credito. Le classi, all'art. 112 del regolamento 575/2013, sono per controparte e per tipo di

esposizione: Stati e banche centrali, enti, imprese, dettaglio, esposizioni garantite da ipoteche su immobili, esposizioni in default. La qualità del credito si desume dalle valutazioni di agenzie esterne riconosciute, le ECAI, con una procedura europea; il TUB, all'art. 53, prevede che la disciplina attuativa fissi i requisiti di competenza tecnica e di indipendenza di chi le rilascia. Un'impresa con il rating migliore pesa il 20 per cento, una senza rating di regola il 100; le garanzie reali e personali possono ridurre la ponderazione.

Rispetto al vecchio coefficiente è un passo avanti: lì la categoria pesava allo stesso modo a prescindere dal merito, mentre ora dentro la classe si distingue, e uno Stato con rating basso può pesare fino al 150 per cento. Ma il superamento è parziale, perché le esposizioni verso gli Stati membri denominate e finanziate nella loro valuta restano allo zero per cento. Il metodo ha poi due limiti: la dipendenza dalle agenzie, criticata dopo la crisi per il conflitto di interessi, e il 100 per cento per chi non ha rating, che non distingue. Per questo le banche in grado di misurare il proprio portafoglio hanno spinto per il metodo dei rating interni. Basilea 3 del 2017, attuata dal CRR III, ha rivisto il metodo standardizzato e ne ha fatto il termine di confronto dell'output floor; resta l'impianto per classi e merito di credito.

1.14. D14 — L'autorizzazione al metodo dei rating interni

Domanda. Perché l'uso dei rating interni è subordinato all'autorizzazione dell'autorità? Che cosa deve dimostrare la banca e che cosa stima in proprio?

Risposta ideale. Perché con l'IRB la banca misura da sé il rischio da cui dipende il capitale che deve detenere, e chi misura il proprio rischio ha interesse a sottostimarlo: le banche più efficienti risparmiano capitale, ma il risparmio può essere solo apparente. L'autorizzazione è il filtro. Lo prevede l'art. 53 del TUB, al comma 2-bis, e lo dettaglia il regolamento 575/2013: serve per ciascuna classe di esposizioni e per ciascun sistema di rating, e anche le modifiche sostanziali vanno autorizzate (art. 143). L'autorità competente, che è la BCE per le banche significative e la Banca d'Italia, come dice l'art. 53, per le meno significative, concede il via libera solo se accerta che i sistemi sono solidi e applicati correttamente (art. 144): devono essere documentati, validati, controllati da un'unità indipendente, e avere un ruolo essenziale nella gestione del rischio, nella concessione del credito e nel governo societario, non servire soltanto a calcolare il requisito. Per l'art. 145 la banca deve averli già usati internamente per almeno tre anni.

Quanto ai parametri, il requisito dipende dalla probabilità di insolvenza, dalla perdita in caso di insolvenza, dall'esposizione al momento dell'insolvenza e dalla durata: nella variante base la banca stima la prima e le altre sono valori fissati dal regolamento (art. 161), nell'avanzata ne stima la maggior parte. E l'autorità non si ferma al via libera: per l'art. 101 della direttiva riesamina regolarmente, almeno ogni tre anni, il rispetto dei requisiti, e può imporre correttivi o maggiorazioni di capitale. L'IRB è nato con Basilea II su spinta delle banche, e Basilea 3 del 2017, attuata dal CRR III, lo ha poi limitato con vincoli e con l'output floor.